| Datum: | **Lernfeld 3**<br>Kunden im Servicebereich Kasse betreuen | KLA<br>VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER |
|---|---|---|
| Name: | **Modul 10 – Besitz und Eigentum** | |

# Modul 10: Besitz und Eigentum

DS 16 · 4 Punkte · Lehrbuch S. 162–163 · Arbeitsheft S. 129–133

**Das kann ich danach**
☐ Besitz und Eigentum unterscheiden und den Eigentumsvorbehalt erklären.

## Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 9?

*Aus dem Kopf beantworten.*

**1.1** Was ist das Hinlegen der Ware aufs Kassenband rechtlich?

**1.2** Ist Ware im Schaufenster ein verbindliches Angebot?

**1.3** Nenne die zwei Pflichten des Käufers.

## Aufgabe 2 Wem gehört das Fahrrad?

**Situation**
Tim hat sich von seinem Freund Can ein E-Bike geliehen. Auf dem Weg zur Berufsschule wird es ihm geklaut. Zwei Wochen später sieht Can „sein“ E-Bike bei einer Frau, die es auf einem Flohmarkt für 300 € gekauft hat.

**2.1** Wer „hat“ das E-Bike gerade – und wem „gehört“ es? Sammelt Argumente.

## Zum Nachlesen: Besitz und Eigentum

**Wortspeicher**
der Besitz · der Besitzer · das Eigentum · der Eigentümer · die tatsächliche Herrschaft · die rechtliche Herrschaft · die Einigung · die Übergabe · bewegliche Sachen · unbewegliche Sachen (Grundstücke) · das Grundbuch · der Eigentumsvorbehalt · die Rate · der Teilzahlungskauf

### 1. Zwei Wörter – zwei Bedeutungen (Buch S. 162)

| | **Besitz** | **Eigentum** |
|---|---|---|
| **Was ist das?** | die **tatsächliche** Herrschaft über eine Sache | die **rechtliche** Herrschaft über eine Sache |
| **Frage** | **Wer hat** die Sache? | **Wem gehört** die Sache? |
| **Beispiele** | Mieter, wer etwas leiht, Finder, auch der Dieb | wer die Sache gekauft, geerbt oder geschenkt bekommen hat |

Meistens hat der Eigentümer die Sache auch selbst – dann ist er **Eigentümer und Besitzer**. Beides kann aber **auseinanderfallen**: beim Leihen, Mieten, Diebstahl und beim Eigentumsvorbehalt.

### 2. So wird Eigentum übertragen (Buch S. 162)

| Sache | So geht das Eigentum über |
|---|---|
| **bewegliche Sachen** (Ware, Auto, Handy) | **Einigung + Übergabe** – an der Kasse: Kunde bezahlt, Ware wird übergeben |
| **unbewegliche Sachen** (Grundstücke, Häuser) | **Einigung beim Notar + Eintragung ins Grundbuch** |
| **gestohlene Sachen** | Hier kann man **kein** Eigentum erwerben – auch nicht, wenn man nichts vom Diebstahl wusste. |

### 3. Der Eigentumsvorbehalt (Buch S. 163)

Beim **Teilzahlungskauf** (Ratenkauf) oder bei **Lieferung auf Rechnung** vereinbart der Verkäufer oft: „Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum."

| Frage | Antwort |
|---|---|
| Wer ist was, bis alles bezahlt ist? | Der **Käufer ist Besitzer**, der **Verkäufer bleibt Eigentümer**. |
| Wann wird der Käufer Eigentümer? | mit der **Zahlung der letzten Rate** bzw. des ganzen Rechnungsbetrags |
| Warum macht der Verkäufer das? | Er will seine **Kaufpreisforderung absichern**: Zahlt der Käufer nicht, kann er die Ware **zurückholen**. |
| Wann erlischt er vorher? | wenn die Ware **verarbeitet**, fest mit einem Gebäude **verbunden**, **verbraucht** oder an einen **gutgläubigen Dritten verkauft** wird |

**Merke: Datum des Eigentumsübergangs** in der Prüfung: **ohne** Eigentumsvorbehalt → Tag der **Lieferung** (Einigung + Übergabe). **Mit** Eigentumsvorbehalt → Tag der **vollständigen Zahlung** (Zahlungseingang). Eigentum ist **rechtlich**, Besitz ist **tatsächlich** – in fast jeder Abschlussprüfung!

## Aufgabe 3 Vorgemacht: Besitzer und Eigentümer beim Ratenkauf

**Die Aufgabe**

Herr Kaya kauft beim Kaufhaus Hansa GmbH einen Fernseher auf Raten. Im Vertrag ist ein Eigentumsvorbehalt vereinbart. Er nimmt den Fernseher gleich mit. Welcher Sachverhalt trifft zu diesem Zeitpunkt zu? 1 Herr Kaya ist Eigentümer und Besitzer, weil ihm der Fernseher übergeben wurde. 2 Das Kaufhaus Hansa GmbH ist Eigentümer und Besitzer, bis die letzte Rate bezahlt ist. 3 Herr Kaya ist weder Eigentümer noch Besitzer. 4 Herr Kaya ist Besitzer. Das Kaufhaus Hansa GmbH ist Eigentümer bis zur Zahlung der letzten Rate. 5 Herr Kaya ist Eigentümer und Besitzer, weil das durch den Eigentumsvorbehalt vereinbart wurde.

| Denkschritt | So gehe ich vor |
|---|---|
| 1 Wer hat den Fernseher? | Herr Kaya hat ihn zu Hause → Besitzer. |
| 2 Wem gehört er? | Eigentumsvorbehalt → er gehört dem Geschäft, bis alles bezahlt ist → das Kaufhaus Hansa GmbH ist Eigentümer. |
| 3 Ankreuzen | **4** |
| 4 Prüfen | Antwort 1 wäre richtig, **wenn es keinen** Eigentumsvorbehalt gäbe. |

## Aufgabe 4 Geführte Übung

**4.1** Wer ist Besitzer, wer ist Eigentümer?

| Situation | Besitzer | Eigentümer |
|---|---|---|
| Lena leiht sich das Fahrrad ihres Bruders für eine Woche. | | |
| Herr Kraus wohnt zur Miete in einer Wohnung von Frau Sommer. | | |
| Ein Dieb hat ein Handy gestohlen. | | |
| Eine Kundin hat eine Hose bar bezahlt und mitgenommen. | | |
| Herr Kaya hat einen Fernseher auf Raten mit Eigentumsvorbehalt gekauft und zu Hause aufgestellt. Zwei Raten fehlen noch. | | |
| Ein Kunde gibt seine Jacke an der Garderobe eines Restaurants ab. | | |

**4.2** Die Kaufhaus Hansa GmbH bestellt Gartenstühle. Bestimme das Datum, an dem sie Eigentümerin wird.

**02.03.2026** Angebot · **04.03.2026** Bestellung · **05.03.2026** Auftragsbestätigung · **18.03.2026** Lieferung mit Rechnung · **10.04.2026** Zahlungseingang beim Lieferanten

a) Im Angebot steht nichts von einem Eigentumsvorbehalt.

| Eigentümerin am: | | | . | | | . | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

b) In den AGB steht: „Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.“

| Eigentümerin am: | | | . | | | . | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**4.3** Warum vereinbart der Lieferant den Eigentumsvorbehalt? Antworte in einem ganzen Satz.

## Aufgabe 5 Freie Übung: Mein Ausbildungsbetrieb

Frag in deinem Betrieb nach und schreib auf: Wird Ware auf Raten oder auf Rechnung verkauft? Steht in den Lieferbedingungen der Lieferanten ein Eigentumsvorbehalt? Erkläre an einem Beispiel, wer Besitzer und wer Eigentümer ist.

## Aufgabe 6 Prüfungs-Check (7 Aufgaben · etwa 10 Minuten)

**6.1** Welche Aussage zu Eigentum und Besitz stimmt?

- ☐ 1 Eigentum und Besitz müssen immer bei derselben Person liegen.
- ☐ 2 Eigentum ist die rechtliche Herrschaft über eine Sache, Besitz die tatsächliche.
- ☐ 3 Eigentum und Besitz an Sachen werden nur durch Grundbucheintrag übertragen.
- ☐ 4 Für die Übertragung von Eigentum und Besitz an Sachen ist immer die Schriftform nötig.
- ☐ 5 Eigentum ist die tatsächliche Herrschaft über eine Sache, Besitz die rechtliche.

**6.2** Wie geht das Eigentum an einer beweglichen Kaufsache auf den Käufer über?

- ☐ 1 Durch Einigung und Übergabe der Sache
- ☐ 2 Durch die Erklärung des Verkäufers, die Sache überlassen zu wollen
- ☐ 3 Durch eine einseitige Willenserklärung
- ☐ 4 Allein durch Übergabe der Sache
- ☐ 5 Durch die Erklärung des Käufers, die Sache bezahlen zu wollen

**6.3** In welchem Fall geht das Eigentum vollständig und korrekt über?

- ☐ 1 Carla kauft auf einem Flohmarkt eine silberne Kette, ohne zu wissen, dass sie gestohlen ist.
- ☐ 2 Ben leiht seinem Bruder Noah vorübergehend sein Fahrrad. Noah wird dadurch Eigentümer.
- ☐ 3 Frau Brandt entscheidet sich für eine Jacke. Die Verkäuferin scannt das Etikett, Frau Brandt bezahlt den angezeigten Preis und nimmt die Jacke mit.
- ☐ 4 Herr Voss kauft einen Schrank unter Eigentumsvorbehalt in 5 Raten. Er wird Eigentümer mit Überweisung der ersten Rate.
- ☐ 5 Frau Lorenz und Herr Albers einigen sich mündlich über den Kauf eines Baugrundstücks.

**6.4** Warum vereinbart das Kaufhaus Hansa GmbH bei einem Teilzahlungskauf einen Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung?

- ☐ 1 Weil der Käufer dann nicht mehr in Zahlungsverzug geraten kann
- ☐ 2 Weil die Anzahlung schon eine große Sicherheit bietet
- ☐ 3 Weil der Käufer erst Eigentümer wird, wenn die letzte Rate bezahlt ist
- ☐ 4 Weil die Ware erst nach vollständiger Zahlung übergeben werden muss
- ☐ 5 Weil sonst kein gültiger Kaufvertrag entsteht

**6.5** Situation: Auftragsabwicklung per E-Mail zwischen dem Kaufhaus Hansa GmbH und der Küstenmode KG. 15.09.2022 Anfrage über 25 Regenjacken · 17.09.2022 Angebot der Küstenmode KG über 25 Regenjacken „Nordwind“ zu 39,00 € netto, „solange Vorrat reicht“; Lieferung unter Eigentumsvorbehalt · 18.09.2022 Bestellung · 19.09.2022 Auftragsbestätigung · 25.09.2022 Wareneingang · 10.10.2022 Zahlungseingang des Rechnungsbetrages.

a) Was bedeutet die Bestellung vom 18.09.2022 rechtlich?

- ☐ 1 nichtig
- ☐ 2 anfechtbar
- ☐ 3 schwebend unwirksam
- ☐ 4 verbindlich
- ☐ 5 keine rechtliche Bedeutung

b) Wann kommt der Kaufvertrag zustande?

| Kaufvertrag am: | | | . | | | . | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

c) Wann wird das Kaufhaus Hansa GmbH Eigentümerin der Regenjacken?

| Eigentümerin am: | | | . | | | . | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Aufgabe 7 Für Profis

**Für Profis**

**7.1** Ein Lieferant bietet der Kaufhaus Hansa GmbH Kaffee-Vollautomaten **in Kommission** an: Die Kaufhaus Hansa GmbH verkauft die Geräte im eigenen Namen, bezahlt aber nur die verkauften Geräte; unverkaufte gehen zurück. **Erläutern** Sie die Besitz- und Eigentumsverhältnisse bei der Lieferung.

**7.2** Ein Bäcker kauft Mehl unter Eigentumsvorbehalt und backt daraus Brot. **Beurteilen** Sie, ob der Eigentumsvorbehalt den Lieferanten noch schützt.

## Aufgabe 8  Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

| Meine Schätzung | Mein Ergebnis | Differenz | Leistungspunkte (max. 2) |
|---|---|---|---|
| | | | |